

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주의 및 개선 요구

제 목 : 기성, 준공검사 및 대가지급 업무 부적정

관계부서 : 첨단사업처, 교육도시처, 시설관리처, 박물관사업처, 경영지원실

내 용

JDC는 “공기업·준정부기관 계약사무규칙, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 계약업무처리지침(이하 계약 관련 법규)”에 따라 “공사·용역·물품 및 관급자재 구매 등 계약(이하 계약업무)”에 관한 업무를 실시하고 있다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법) 제14조, 같은 법 시행령 제55조 및 같은 법 시행규칙 제67조에 따르면 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 기성 및 준공검사를 완료하여야 하고, 감독 또는 검사를 전문기관으로 하여금 수행하게 하는 경우에는 그 결과를 문서로 통보받아 이를 확인하여야 한다고 규정하고 있다.

한편, ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시)’ 제72조에 따르면 발주청은 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때는 3일안에 소속 직원 중 2명 이상의 검사자를 임명하여 8일안에 해당 공사의 검사를 완료한 후 3일안에 검사결과를 소속 기관의 장에게 보고하여야 한다고 명시하고 있다.

다만, 시공단계에서 감독 권한 대행 업무 등 건설사업관리를 적용한 경우 같은 지침 102조에 따라 건설사업관리용역 대표자는 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때는 3일안에 소속 건설사업관리기술자 중 2명 이상의 검사자를 임명하여 검사팀을 구성하고, 8일안에 해당 공사의 검사를 완료한 후 3일안에 검사결과를 소속 건설사업관리용역업자에게 보고하여야

하며, 건설사업관리용역업자는 신속히 검토 후 발주청에 지체없이 통보하여야 한다고 명시하고 있다.

또한, 국가계약법 제15조 및 같은 법 시행령 제58조에 따르면 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다고 규정하고 있다.

한편, 2016.7월부터 2019.6월까지 운영사업본부에서 시행한 계약금액이 5백만원 이상인 물품, 용역 및 공사계약의 기성, 준공검사 실시 및 대가지급 현황을 조사한 결과는 아래 표와 같다.

[표] 기성, 준공검사 실시 및 대가지급 조사 현황

구분	계약건수	기성, 준공 검사건수	검사요청 후 평균 검사 소요일수	청구이후 평균 대가 지급일수	검사요청 후 평균 대가 지급일수	비고
첨단사업처	90	114	6.89	3.70	12.45	
제2첨단팀	2	2	4.00	7.00	7.00	
교육도시처	66	84	7.96	4.83	15.35	
시설관리처	253	651	6.86	4.47	17.68	
박물관사업처	165	415	9.41	1.02	11.33	
합 계	576	1,266	7.03	4.20	12.61	

※운영사업본부 제출자료 재구성

운영사업본부의 부서별 기성, 준공검사 실시 및 대가지급 세부 현황을 확인한 결과,

첨단사업처의 경우, 계약상대자로부터 검사원이 제출된 이후 14일을 초과하여 검사가 완료된 건이 13건, 대금청구일로부터 5일을 초과하여 대금을 지급한 건이 16건이고, 검사원 접수 후 검사 최대 소요일은 28일, 대금청구 이후 대금 지급 최대 소요일은 16일이며, 검사원 접수 후 대금지급까지 최대 49일이 소요된 건이 있다.

교육도시처의 경우, 계약상대자로부터 검사원이 제출된 이후 14일을 초과하여 검사가 완료된 건이 13건, 대금청구일로부터 5일을 초과하여 대금을 지급한 건이 12건이고, 검사원 접수 후 검사 최대 소요일은 36일, 대금청구 이후 대금 지급 최대 소요일은 19일이며, 검사원 접수 후 대금지급까지 최대 41일이 소요된 건이 있다.

시설관리처의 경우, 계약상대자로부터 검사원이 제출된 이후 14일을 초과하여 검사가 완료된 건이 22건, 대금청구일로부터 5일을 초과하여 대금을 지급한 건이 16건이고, 검사원 접수 후 검사 최대 소요일은 35일, 대금청구 이후 대금 지급 최대 소요일은 15일이며, 검사원 접수 후 대금지급까지 최대 70일이 소요된 건이 있다.

박물관사업처의 경우, 계약상대자로부터 검사원이 제출된 이후 14일을 초과하여 검사가 완료된 건이 75건, 대금청구일로부터 5일을 초과하여 대금을 지급한 건이 5건이고, 검사원 접수 후 검사 최대 소요일은 44일, 대금청구 이후 대금 지급 최대 소요일은 14일이며, 검사원 접수 후 대금지급까지 최대 58일이 소요된 건이 있다.

계약업무 시 시공단계에서 감독 권한 대행 업무 등 건설사업관리를 적용한 공사계약 및 조달청에서 대가를 대지급하고 대금청구서에 의해 대가를 납부하는 물품 및 용역계약을 제외하더라도, 계약상대자의 계약 이행 완료 통보일로부터 14일을 초과하여 검사를 완료한 123건과 검사 완료 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일을 초과하여 대가를 지급한 49건의 업무처리는 공기업으로서 계약상대자와의 동반성장 및 상생협력 등 사회적 가치 실현을 위해 개선되어야 할 것으로 판단된다.

【관계부서 의견】

직제규정시행세칙에 따라 계약업무에 관한 사항을 담당하고 있는 경영지원실은 이 건과 관련하여 계약업무 시 동일한 사안이 발생하지 않도록 계약체결 시점부터 대가청구 및 검사 등에 관한 사항에 대해 계약상대자 및 감독자에게 관련 내용을 숙지할 수 있도록 가이드라인을 배포하고, 교육담당 부서인 인사관리실과 협의하여 내부 직원을 대상으로 지속적인 교육을 시행할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

① 계약업무 시 계약 관련 법규에서 정하고 있는 기성, 준공검사 및 대가지급 소요 기간을 준수하지 않은 관련 부서에 대해 주의를 촉구하시고,

[주의 : 첨단사업처, 교육도시처, 시설관리처, 박물관사업처]

② 향후 기성, 준공검사 및 대가지급 소요 기간을 준수할 수 있도록 제도를 개선하시기 바랍니다.

[개선 : 경영지원실]